



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

TERMO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS E A EMPRESA DATACITY SERVIÇOS LTDA, TENDO POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO TECNOLÓGICO, COMPREENDENDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE TRANSMISSÃO DE DADOS DOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAIS, SISTEMAS E MÃO DE OBRA NO ÂMBITO DA CIDADE DE FERRAZ DE VASCONCELOS.

Pregão Presencial nº 34/2021
Processo nº 7102/2021
Contrato nº 189/21

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a Prefeitura Municipal Ferraz de Vasconcelos, entidade jurídica de direito público, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob n.º 46.523.197/0001-44, situada à Av. Rui Barbosa, n.º 315 – Vila Romanópolis – CEP - 08529-200 – Fone: 11 – 4674-7800 – Ferraz de Vasconcelos (SP), doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo Prefeita Municipal, Sra. **PRISCILA CONCEIÇÃO GAMBALE VIEIRA MATOS**, portadora da Cédula de Identidade R.G. n.º 44.217.575-9 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 342.770.938-84 e de outro lado a empresa **Datacity Serviços Ltda**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 02.679.522/0001-97, entidade jurídica de direito privado, estabelecida à Rua Monsenhor Nuno, n.º 566, Sala 3 – Centro - CEP – 08674-090 – Suzano (SP), neste ato representada pelo Sr. Paulo Eduardo Luchetti, portador da Cédula de Identidade RG n.º 12.895.033-X-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 050.151.668-93, a seguir denominada simplesmente **CONTRATADA**, tem entre si justo e avençado e celebram por força do presente instrumento o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A prestação de serviço na conformidade do Pregão Presencial nº 034/2021, a qual doravante passa a fazer parte integrante deste Termo Contratual, complementando-o em tudo quanto não conflitar com as normas legais que regem a matéria (Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8666 de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas legais atinentes à matéria).

CLÁUSULA SEGUNDA - Pagará a **CONTRATANTE** à **CONTRATADA** pelo efetivo fornecimento os preços abaixo:



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

Nº	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	unid	Qtde. total	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado
1	Recolhimento e relançamento de cabo ótico aéreo (metros)	Recolhimento e relançamento de cabo ótico aéreo, com fornecimento do material necessário (custo por metro de cabo lançado = R\$/metro). A contratada deverá executar teste de continuidade em todas as fibras do cabo após o seu relançamento.	Metro	100	R\$ 26,97	R\$ 2.697,00
2	Lançamento cabo drop 2 vias	Lançamento aéreo, com fornecimento de cabo e todo material necessário (custo por metro de cabo lançado = R\$/metro). Cabo do tipo "DROP", que trabalhe na janela de 1310 nm ou 1550 nm, constituído por fibras ópticas revestidas em acrilato, sendo protegidas por uma camada de fios de sustentação com 2 fibras monomodo.	Metro	2000	R\$ 40,22	R\$ 80.440,00
3	Lançamento de cabo ótico aéreo 12 vias	Lançamento aéreo, com fornecimento de cabo e todo material necessário (custo por metro de cabo lançado = R\$/metro). Cabo do tipo "loose tube", que trabalhe na janela de 1310 nm ou 1550 nm, constituído por fibras ópticas revestidas em acrilato, posicionadas em tubos preenchidos com geleia reunidas ao redor de um elemento central dielétrico, sendo protegidas por uma camada de fios de sustentação, fita de enfaixamento e capa externa de polietileno resistente à luz solar, retardante a chamas com designação CFOA-SM- AE-GXXX-NR ou CFOA-SM-AS80-GXXX-NR (onde XXX indica a quantidade de vias do cabo), atenuação máxima 0,36 dB/Km e de 0,22 dB/Km e dispersão cromática máxima de 3,5 ps/nm.Km e 18 ps/nm.Km, respectivamente, para as janelas indicadas acima, com 12 fibras monomodo.	Metro	5000	R\$ 50,40	R\$ 252.000,00
4	Lançamento de cabo ótico aéreo 72 vias	Lançamento aéreo, com fornecimento de cabo e todo material	Metro	300	R\$ 88,33	R\$ 26.499,00



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

		necessário (custo por metro de cabo lançado = R\$/metro). Cabo do tipo "loose tube", que trabalhe na janela de 1310 nm ou 1550 nm, constituído por fibras ópticas revestidas em acrilato, posicionadas em tubos preenchidos com geleia reunidas ao redor de um elemento central dielétrico, sendo protegidas por uma camada de fios de sustentação, fita de enfaixamento e capa externa de polietileno resistente à luz solar, retardante a chamas com designação CFOA-SM-AE-GXXX-NR ou CFOA-SM-AS80-GXXX-NR (onde XXX indica a quantidade de vias do cabo), atenuação máxima 0,36 dB/Km e de 0,22 dB/Km e dispersão cromática máxima de 3,5 ps/nm.Km e 18 ps/nm.Km, respectivamente, para as janelas indicadas acima, com 72 fibras monomodo.				
5	Fusão de fibra	Fusão de fibra (custo por ponto de fusão = R\$/ponto de fusão)	Unidade	150	R\$ 133,74	R\$ 20.061,00
6	Certificação de instalação	Certificação de instalação realizada, por meio de relatório via OTDR (custo por certificação = R\$/certificação). Cada certificação compreenderá os testes realizados na mesma fibra do ponto A para B e de B para A.	Unidade	30	R\$ 63,18	R\$ 1.895,40
7	Identificação do cabo ótico	Plaqueta de acrílico para identificação do cabo ótico em seu percurso interno e externo.	Unidade	200	R\$ 2,57	R\$ 514,00
8	Equipe Técnica	Equipe Técnica para manutenção corretiva, preventiva e suporte técnico	Mês	12	R\$ 45.661,56	R\$ 547.938,72
9	Gestão	Disponibilização de sistema de gestão de ocorrências técnicas	Mês	12	R\$ 5.905,49	R\$ 70.865,88
10	Instalação de caixas de emenda Interna, 12 fibras	Instalação, com fornecimento, de caixa Interna, com kits de fusão para a caixa correspondente e suporte para fixação na alvenaria. O valor cotado deverá ser por caixa FOSC interna instalada e fornecida (custo por caixa instalada = R\$/caixa instalada) com 12 (doze) posições (fibras)	Unidade	1	R\$ 544,28	R\$ 544,28
11	Instalação de caixas de emenda Interna, 24 fibras	Instalação, com fornecimento, de caixa Interna, com kits de fusão para a caixa correspondente e suporte para fixação na alvenaria. O	Unidade	1	R\$ 603,98	R\$ 603,98



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

		valor cotado deverá ser por caixa FOSC interna instalada e fornecida (custo por caixa instalada = R\$/caixa instalada) com 24 (doze) posições (fibras)				
12	Instalação de caixas de emenda Padrão FOSC , 12 fibras	Instalação, com fornecimento, de caixa FOSC externa, com kits de fusão para a caixa FOSC correspondente e suporte para fixação na alvenaria. O valor cotado deverá ser por caixa FOSC interna instalada e fornecida (custo por caixa instalada = R\$/caixa instalada) com 12 (doze) posições (fibras)	Unidade	15	R\$ 584,54	R\$ 8.768,10
13	Instalação de caixas de emenda Padrão FOSC, 24 fibras	Instalação, com fornecimento, de caixa FOSC externa, com kits de fusão para a caixa FOSC correspondente e suporte para fixação na alvenaria. O valor cotado deverá ser por caixa FOSC interna instalada e fornecida (custo por caixa instalada = R\$/caixa instalada) com 24 (vinte e quatro) posições (fibras)	Unidade	3	R\$ 723,23	R\$ 2.169,69
14	Instalação de caixas de emenda Padrão FOSC , 36 fibras	Instalação com fornecimento de caixa FOSC externa com kits de fusão para a caixa FOSC correspondente e suporte para fixação na alvenaria. O valor cotado deverá ser por caixa FOSC interna instalada e fornecida (custo por caixa instalada = R\$/caixa instalada) com 36 (trinta e seis) posições (fibras)	Unidade	1	R\$ 844,95	R\$ 844,95
15	Instalação de caixas de emenda Padrão FOSC, 48 fibras	Instalação, com fornecimento, de caixa FOSC externa, com kits de fusão para a caixa FOSC correspondente e suporte para fixação na alvenaria. O valor cotado deverá ser por caixa FOSC interna instalada e fornecida (custo por caixa instalada = R\$/caixa instalada) com 48 (quarenta e oito) posições (fibras)	Unidade	1	R\$ 1.511,15	R\$ 1.511,15
16	Instalação de caixas de emenda Padrão FOSC , 72 fibras	Instalação, com fornecimento, de caixa FOSC externa, com kits de fusão para a caixa FOSC correspondente e suporte para fixação na alvenaria. O valor cotado deverá ser por caixa FOSC	Unidade	1	R\$ 2.081,89	R\$ 2.081,89



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

		interna instalada e fornecida (custo por caixa instalada = R\$/caixa instalada) com 72 (setenta e dois) posições (fibras)				
17	Instalação de caixas de emenda Padrão FOSC, 96 fibras	Instalação, com fornecimento, de caixa FOSC externa, com kits de fusão para a caixa FOSC correspondente e suporte para fixação na alvenaria. O valor cotado deverá ser por caixa FOSC interna instalada e fornecida (custo por caixa instalada = R\$/caixa instalada) com 96 (noventa e seis) posições (fibras)	Unidade	1	R\$ 3.319,26	R\$ 3.319,26
18	Instalação de caixas de emenda Padrão FOSC, 144 fibras	Instalação, com fornecimento, de caixa FOSC externa, com kits de fusão para a caixa FOSC correspondente e suporte para fixação na alvenaria. O valor cotado deverá ser por caixa FOSC interna instalada e fornecida (custo por caixa instalada = R\$/caixa instalada) com 144 (cento e quarenta e quatro) posições (fibras)	Unidade	1	R\$ 3.937,23	R\$ 3.937,23
19	Instalação de caixas de emenda Padrão FIST, 144 fibras	Instalação com fornecimento de caixa FIST com kits de fusão para a caixa FIST correspondente e suporte para fixação na alvenaria. O valor cotado deverá ser por caixa FIST instalada e fornecida (custo por equipamento instalado = R\$/equipamento instalado), Com 144 (cento e quarenta e quatro) posições (fibras)	Unidade	1	R\$ 3.937,24	R\$ 3.937,24
20	Cordão ótico 6m monomodo	Cordões óticos medindo 6 metros com conectores SC-APC x SC-PC	Unidade	5	R\$ 334,62	R\$ 1.673,10
21	Cordão ótico 1,5m monomodo	Cordões óticos medindo 1,5 metros com conectores SC-APC X SC-APC	Unidade	15	R\$ 146,22	R\$ 2.193,30
22	Terminador Ótico (roseta)	Instalação com fornecimento de caixa de terminação óptica que permita a emenda de cabo ótico interno para uso nos órgãos abordados ou seja, para uso interno. A caixa deve ser de aço, alumínio ou plástico para acomodação das fibras emendadas..	Unidade	5	R\$ 109,07	R\$ 545,35
23	Splitter óptico	Fornecimento e instalação de Splitter óptico balanceado e não conectorizado PLC 1x4	Unidade	1	R\$ 199,24	R\$ 199,24



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

24	Splitter óptico	Fornecimento e instalação de Splitter óptico balanceado e não conectorizado PLC 1x8	Unidade	1	R\$ 209,660	R\$ 209,66
25	Splitter óptico	Fornecimento e instalação de Splitter óptico balanceado e não conectorizado PLC 1x16	Unidade	1	R\$ 256,82	R\$ 256,82
26	Splitter óptico	Fornecimento e instalação de Splitter óptico balanceado e não conectorizado PLC 1x32	Unidade	1	R\$ 331,47	R\$ 331,47
27	Splitter óptico	Fornecimento e instalação de Splitter óptico balanceado e não conectorizado PLC 2x4	Unidade	1	R\$ 406,65	R\$ 406,65
28	Splitter óptico	Fornecimento e instalação de Splitter óptico balanceado e não conectorizado PLC 2x8	Unidade	1	R\$ 406,65	R\$ 406,65
29	Splitter óptico	Fornecimento e instalação de Splitter óptico balanceado e não conectorizado PLC 2x16	Unidade	1	R\$ 419,33	R\$ 419,33
30	Splitter óptico	Fornecimento e instalação de Splitter óptico balanceado e não conectorizado PLC 2x32	Unidade	1	R\$ 419,33	R\$ 419,33
31	Splitter óptico	Fornecimento e instalação de Splitter óptico desbalanceado e não conectorizado FBT ou PLC 1x2 1/99	Unidade	1	R\$ 131,93	R\$ 131,93
32	Splitter óptico	Fornecimento e instalação de Splitter óptico desbalanceado e não conectorizado FBT ou PLC 1x2 2/98	Unidade	1	R\$ 131,93	R\$ 131,93
33	Splitter óptico	Fornecimento e instalação de Splitter óptico desbalanceado e não conectorizado FBT ou PLC 1x2 5/95	Unidade	1	R\$ 131,93	R\$ 131,93
34	Splitter óptico	Fornecimento e instalação de Splitter óptico desbalanceado e não conectorizado FBT ou PLC 1x2 10/90	Unidade	3	R\$ 131,93	R\$ 395,79
35	Splitter óptico	Fornecimento e instalação de Splitter óptico desbalanceado e não conectorizado FBT ou PLC 1x2 15/85	Unidade	2	R\$ 131,93	R\$ 263,86
36	Splitter óptico	Fornecimento e instalação de Splitter óptico desbalanceado e não conectorizado FBT ou PLC 1x2 20/80	Unidade	2	R\$ 131,93	R\$ 263,86
37	Splitter óptico	Fornecimento e instalação de Splitter óptico desbalanceado e não conectorizado FBT ou PLC 1x2 25/75	Unidade	2	R\$ 131,93	R\$ 263,86
38	Splitter óptico	Fornecimento e instalação de Splitter óptico desbalanceado e não conectorizado FBT ou PLC 1x2 30/70	Unidade	2	R\$ 131,93	R\$ 263,86



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

39	Splitter óptico	Fornecimento e instalação de Splitter óptico desbalanceado e não conectorizado FBT ou PLC 1x2 35/65	Unidade	2	R\$ 131,93	R\$ 263,86
40	Splitter óptico	Fornecimento e instalação de Splitter óptico desbalanceado e não conectorizado FBT ou PLC 1x2 40/60	Unidade	2	R\$ 131,93	R\$ 263,86
41	Splitter óptico	Fornecimento e instalação de Splitter óptico desbalanceado e não conectorizado FBT ou PLC 1x2 45/55	Unidade	2	R\$ 131,93	R\$ 263,86
42	Modem óptico	Fornecimento e instalação de MODEM OPTICO EPON FK-ONU-20L, 2 portas Ethernet (1 Fast Ethernet e 1 Gigabit Ethernet);	Unidade	5	R\$ 845,94	R\$ 4.229,70
43	Readequação de cabo	Readequação de cabo em poste sem repuxamento de cabo com fornecimento de todo material necessário (custo por ponto de fixação de poste = R\$/unidade. (remanejamento do cabo ao novo poste)	Poste	10	R\$ 188,90	R\$ 1.889,00
44	Inserção de cabo óptico	Inserção de cabo Óptico em caixa existente	Unidade	5	R\$ 342,04	R\$ 1.710,20
45	Infraestrutura – Rack 10u	Instalação com fornecimento de bastidor vertical do tipo Rack, para fixação em parede, de 19" (dezenove polegadas) e 10 U's de altura, com dimensões (L= 56 cm, A= 50 cm e P= 68 cm). A contratada ficará encarregada de realizar a instalação do Rack, instalação de ponto elétrico 110/220v, duto em aço até a área externa para entrada de cabo ótico até 12 vias. O Rack deverá ser confeccionado em aço, com porta frontal de vidro temperado e acesso lateral removível (custo por unidade = R\$/unidade instalada).	Unidade	2	R\$ 2.492,90	R\$ 4.985,80
46	Infraestrutura – Rack 5u	Instalação com fornecimento de bastidor vertical do tipo Rack, para fixação em parede, de 19" (dezenove polegadas) e 5 U's de altura, com dimensões (L= 56 cm, A= 29 cm e P= 50 cm). A contratada ficará encarregada de realizar a instalação do Rack, instalação de ponto elétrico 110/220v. O Rack deverá ser	Unidade	2	R\$ 1.855,35	R\$ 3.710,70



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

		confeccionado em aço, com porta frontal de vidro temperado ou acrílico e acesso lateral removível (custo por unidade = R\$/unidade instalada).				
47	Eletroduto 1 polegada	Serviço de instalação de eletroduto galvanizado 1". Com todas as conexões, elementos de fixação e caixas de passagem necessárias.	Metro	100	R\$ 45,43	R\$ 4.543,00
48	Eletroduto 2 polegada	Serviço de instalação de eletroduto galvanizado 2". Com todas as conexões, elementos de fixação e caixas de passagem necessárias.	Metro	20	R\$ 102,09	R\$ 2.041,80
49	Eletroduto 3 polegada	Serviço de instalação de eletroduto galvanizado 3". Com todas as conexões, elementos de fixação e caixas de passagem necessárias.	Metro	10	R\$ 206,92	R\$ 2.069,20
50	Eletroduto 4 polegada	Serviço de instalação de eletroduto galvanizado 4". Com todas as conexões, elementos de fixação e caixas de passagem necessárias.	Metro	6	R\$ 261,87	R\$ 1.571,22
51	Eletrocalha 5 cm	Serviço de instalação de Eletrocalha 50x50x3000mm.	Metro	3	R\$ 143,33	R\$ 429,99
52	Eletrocalha 10cm	Serviço de instalação de Eletrocalha 100x50x3000mm.	Metro	3	R\$ 255,28	R\$ 765,84
53	Eletrocalha 20 cm	Serviço de instalação de Eletrocalha 200x50x3000mm.	Metro	3	R\$ 319,41	R\$ 958,23
54	Cabo de rede cat6	Serviço de lançamento de cabeamento estruturado metálico U/UTP Cat.6, contemplando o lançamento do cabeamento por tubulação e/ou eletrocalhas	Metro	5000	R\$ 9,56	R\$ 47.800,00
55	Cripagem, identificação	Serviço de conectorização, organização e identificação do cabeamento estruturado metálico Cat.6, contemplando a crimpagem das pontas no patch panel e conector fêmea, identificação, certificação e teste	Metro	150	R\$ 146,47	R\$ 21.970,50
56	Patch Cord	Fornecimento de patch cord 1,5 metros (cores variadas)	Unidade	300	R\$ 27,25	R\$ 8.175,00
57	Patch panel 24 portas	Fornecimento e instalação de patch Panel 24 portas cat6	Unidade	5	R\$ 1.033,16	R\$ 5.165,00
58	Patch panel 48 portas	Fornecimento e instalação de patch Panel 48 portas cat6	Unidade	5	R\$ 2.331,15	R\$ 11.655,75

Valor Total: R\$ 1.164.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA - O pagamento será efetuado **A CONTRATADA** em até 30 (vinte) dias, contados da entrega dos itens, através de crédito em conta corrente da contratada, juntamente com a nota fiscal/fatura,



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

devendo ainda apresentar a Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

CLÁUSULA QUARTA - A fiscalização do fornecimento oriundo do presente contrato em nenhuma hipótese eximirá a contratada às responsabilidades contratuais e legais bem como os danos materiais ou pessoais que forem causados a terceiros, seja pôr atos próprios ou de terceiros.

CLÁUSULA QUINTA - A despesa decorrente deste ajuste correrá a conta de recurso proveniente de recurso próprio, cujas dotações orçamentárias consignadas no Orçamento Municipal são:

1736	3.3.90.39.99	05	2800000
1501	3.3.91.39.00	01	3100000
1181	3.3.90.39.99	05	5000076
0669	3.3.90.39.99	05	5000030
1646	3.3.90.39.99	01	1100000
0041	3.3.90.39.99	01	1100000
0985	3.3.90.39.99	01	1100000

CLÁUSULA SEXTA - VIGÊNCIA - Prazo de validade do presente contrato será de 12 (doze) meses e poderá ter sua duração prorrogada, mediante interesse e conveniência da Administração, nos termos do caput do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente.

CLÁUSULA SETIMA - ADITAMENTO - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias às compras oriundas do presente instrumento, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme estabelecido no artigo 65, parágrafo 1º da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente.

Parágrafo Único: Nenhum acréscimo poderá exceder o limite acima estabelecido, facultada a supressão além do limite nele estabelecido, mediante acordo entre as partes, conforme previsão do artigo 65, §2º, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLAUSULA OITAVA - REAJUSTE - Os preços apresentados terão seus valores fixos em Reais. Esses valores, inicialmente contratados, poderão ser reajustados, nos termos da legislação aplicável, somente após um ano, mediante aplicação do Índice IPCA/IBGE, ou na falta deste, por outro que o substitua.

Parágrafo Único: Competirá a contratada formular o pedido de reajuste, que deverá ser protocolado, no Setor de Protocolo desta Prefeitura Municipal, e instruído com a planilha de cálculos dos custos utilizados na execução do contrato, a partir do preço inicial contratado, cuja data base é a data de apresentação da proposta de preços.



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

CLÁUSULA OITAVA – A execução do contrato será fiscalizada pelo Gestor do contrato, nomeado pela Secretaria Municipal de Administração, o Sr. Anderson Luiz Ferreira, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.734.903-3 e inscrito no CPF/MF sob o nº 193.445.348-02, dando ciência à empresa Contratada, para com autoridade exercer, como representante da Contratante, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e fiscalização da execução contratual, competindo-lhe entre outras atribuições, em conformidade com os artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/93

CLÁUSULA NONA – A Contratada está sujeita as seguintes multas, sem prejuízo do ressarcimento de eventuais danos causados à Prefeitura ou a terceiros, podendo ser descontado do crédito a receber, em favor da Contratante:

- 1 - A recusa da Adjudicatária em assinar o Termo de Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da intimação, sujeita-a a penalidade de multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das medidas e penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 com alterações posteriores.
- 2 - **A CONTRATADA** que falhar ou fraudar a entrega do objeto, ou, ainda, proceder de forma inidônea, será declarada inidônea, nos termos da Lei 8.666/93, restando impedida de contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa.
- 3 - Pela inexecução total ou parcial da obrigação objeto do presente contrato será aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do ajuste;
- 4 - O atraso na entrega do objeto sujeitará a **CONTRATADA** à multa de 1,0% (um por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso, até o 15º (décimo quinto) dia de atraso, após será considerado inexecução total do contrato.
- 5 - O descumprimento do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para reposição da mercadoria entregue em desacordo com as especificações constantes do objeto deste ajuste ou para substituição da Nota Fiscal/Fatura emitida com falhas, acarretará a aplicação de multa diária equivalente a 1% do valor do contrato.
- 6 - O fornecimento do objeto em desacordo com as especificações constantes do contrato, ou em níveis de qualidade inferior ao especificado no presente ajuste sujeitará a Contratada à multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo da substituição do objeto, e demais sanções aplicáveis.
- 7 - Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento administrativo específico, sendo assegurado à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios a ela inerentes.
- 8 - As multas são independentes e não eximem a Contratada da plena execução do objeto do Contrato.



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

CLÁUSULA DÉCIMA - A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, por parte da **CONTRATADA** assegurará a **CONTRATANTE** o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através de memorando, entregue diretamente, ou pôr via postal, com prova de recebimento. Fica a critério da **CONTRATANTE**, declarar rescindido o contrato, nos termos desta cláusula ou aplicar as multas respectivas de que trata a cláusula nona.

Parágrafo Único - A **CONTRATADA** reconhece desde já os direitos da **CONTRATANTE** em caso de rescisão administrativa prevista na legislação referente a licitações e contratos administrativos.

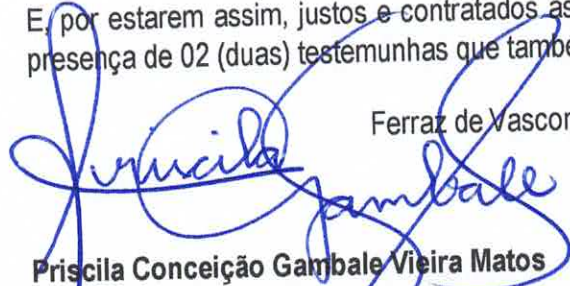
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93 com alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Dá-se ao presente contrato o valor de R\$ 1.164.000,00 (um milhão, cento e sessenta e quatro mil reais) para todos os efeitos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o Fórum da Comarca de Ferraz de Vasconcelos (SP) para dirigir qualquer dúvida oriunda do presente Contrato.

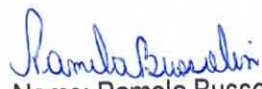
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam as partes em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que também o assina.

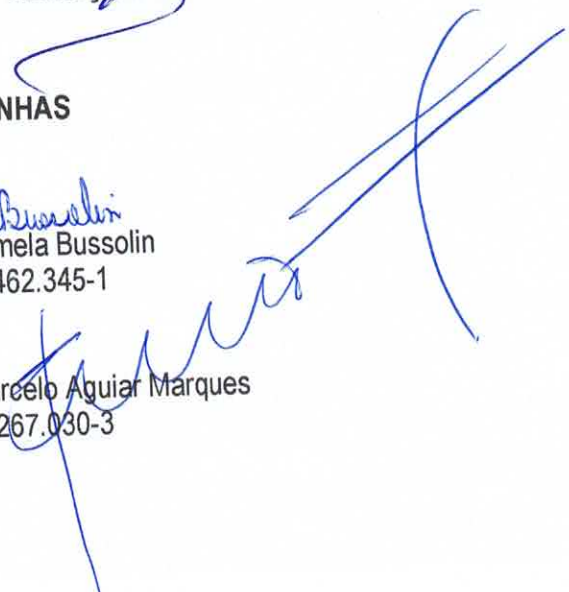
Ferraz de Vasconcelos (SP), 25 de agosto de 2021.


Priscila Conceição Gambale Vieira Matos
Prefeita Municipal


DATA CITY SERVIÇOS LTDA

TESTEMUNHAS


Nome: Pamela Bussolin
RG nº 40.462.345-1


Nome: Marcelo Aguiar Marques
RG nº 27.267.030-3



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: _____
CONTRATADO: _____
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): _____
OBJETO: _____
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*) _____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: _____

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Anderson Luiz Ferreira

Cargo: Coordenador de TI

CPF: 193.445.348-02

RG: 24.734.903-3

Data de Nascimento: 14/12/1975

Endereço residencial completo: Rua José Vaz, 135 – Jardim Júlio de Carvalho – CEP – 08534-470 – Ferraz de Vasconcelos (SP).

E-mail institucional: anderson.informatica@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br

E-mail pessoal: ferreira1975al@gmail.com

Telefone(s): (11) 9 4157-7196

Assinatura: Anderson Luiz Ferreira